

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Orden 115/2026, de 17 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden 154/2023, de 14 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en el marco del programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027. [2026/5789]

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 148, de 3 de agosto de 2023, se publicó la Orden 154/2023, de 14 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en el marco del programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027. La referida orden fue modificada por la Orden 149/2024, de 28 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 176, de 11 de septiembre de 2024.

A través de este programa de ayudas, el Gobierno regional impulsa nuestro Sistema de Innovación, especialmente a través de aquellos responsables de promover la cultura innovadora, consolidando una red de infraestructuras de innovación, constituida por los Centros Europeos de Empresas e Innovación, CEEIs de la región, como una red de proveedores de servicios a las pyme, más fuerte y competitiva, capaz de impulsar y promover la innovación entre las empresas de Castilla-La Mancha; todo ello, con objeto de incrementar su competitividad, mediante el impulso de sus procesos de innovación, y la creación de empresas con alto carácter innovador, mejorando así las capacidades del tejido empresarial regional, para competir en un entorno global.

Las citadas ayudas podrán ser cofinanciables en el marco del programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027, conforme a los requisitos aprobados en el mismo, dado que el objeto de esta orden está alineado con el Objetivo Político 1 de “Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”, y con el Objetivo Específico de “Desarrollar capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento.” Por tanto, tal como indica el artículo 3 de las citadas bases reguladoras, a dicho programa de ayudas es de aplicación lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión y por el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados; igualmente, por los requisitos establecidos en el programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027 aprobado para la aplicación de estos fondos y demás normativa que le resulte de aplicación, en especial la normativa nacional y comunitaria que pueda dictarse en aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el periodo 2021-2027.

La aprobación de la Comunicación de la Comisión C/2024/7467 sobre Directrices sobre el uso de opciones de costes simplificados en los Fondos contemplados en el Reglamento (UE) 2021/1060 (Reglamento sobre Disposiciones Comunes), introdujo algunas matizaciones sobre la utilización de tipos fijos para la determinación de los costes subvencionables. Estas precisiones hacen necesario ajustar la regulación, en concreto, resulta conveniente modificar el artículo relativo a los gastos subvencionables con el fin de adecuar la modalidad de aplicación de los tipos fijos a las citadas directrices, y posibilitar, que este programa de ayudas pueda ser objeto de cofinanciación en el marco del Programa Feder de Castilla-La Mancha, para el periodo de programación 2021-2027.

Por otra parte, se realiza una adaptación puntual de los requisitos exigidos a las entidades beneficiarias a la redacción vigente del artículo 17.1.b) de la Ley 10/2010, de 21 de octubre, de promoción de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla-La Mancha.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en la Circular 2/2025, de la Autoridad de Gestión del Feder y del FTJ instruyendo a los Organismos Intermedios sobre aspectos relativos al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), resulta procedente adecuar el artículo referente a la resolución del procedimiento a efectos de clarificar lo dispuesto en el Anexo XIII.I.2 en relación con el artículo 73.3 del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

Esta orden cumple con los principios de buena regulación, previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa de modificación de la norma justificada por las necesidades de acomodo normativo y de mejora en la gestión.

La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener lo imprescindible para lograr el objetivo y la necesidad a cubrir, que es la de modificar las bases reguladoras por las razones ya expuestas.

Cumple con los principios de seguridad jurídica y transparencia, siendo coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación, siguiendo los principios de claridad y certidumbre facilitando, de esta manera, su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones por parte de las entidades beneficiarias.

Así mismo, es coherente con el principio de eficiencia, en tanto que evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

De acuerdo con lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 64/2025, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en uso de las atribuciones que me confieren el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, así como el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden 154/2023, de 14 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en el marco del programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027.

La Orden 154/2023, de 14 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciables en el marco del programa Feder de Castilla-La Mancha 2021-2027, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El párrafo f) del apartado 1 del artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:

“f) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención”.

Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

“1. Son gastos subvencionables los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones subvencionables previstos en el artículo 2 en los que incurran las entidades beneficiarias, por los siguientes conceptos:

a) Los costes del personal propio del beneficiario vinculado a la actuación o proyecto durante su desarrollo, incluidas las cuotas de la Seguridad Social correspondientes, calculados de acuerdo a una tarifa horaria mediante un sistema de costes simplificados, considerando una tarifa horaria resultante de dividir por el tiempo de trabajo mensual medio los últimos costes salariales brutos mensuales documentados del trabajador según el artículo 55.2.b) del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.

b) Los gastos de colaboraciones externas y consultorías cuando resulten necesarios y adecuados para el desarrollo de las acciones y/o proyectos propuestos.

c) Los costes indirectos derivados de aquellos gastos generales asignados a las actuaciones subvencionables, pero que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa, calculándose sin necesidad de aportar justificantes de gasto, mediante la aplicación de un tipo fijo del 5 por ciento de los costes directos subvencionables establecidos en los apartados a) y b) anteriores, en virtud de lo establecido en el artículo 54.a) del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.”

Tres. Se modifica el apartado 5 y se añade un nuevo apartado 6 al artículo 19 con la siguiente redacción:

“5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de economía y competitividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de concesión, la entidad beneficiaria deberá manifestar la aceptación del documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA), de conformidad con lo establecido en el Anexo XIII.I.2 del Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en relación a lo dispuesto en su artículo 73.3”.

Cuatro. Se añade un nuevo párrafo g) al apartado 3 del artículo 24 con la siguiente redacción:

“g) La no aceptación del documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA).”

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 17 de julio de 2026

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ